

0004113-08.2018.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DE CASTRO LOPES

VISTOS, etc.

RENAN DE CASTRO LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de maio de 2.018, por volta das 10:20 horas, na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 2.500, Santana, nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0004113-08.2018.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004113-08.2018.8.26.0635 - Controle nº 998/18

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DE CASTRO LOPES

VISTOS, etc.

RENAN DE CASTRO LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de maio de 2.018, por volta das 10:20 horas, na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 2.500, Santana, nas dependências do Parque da Juventude, nesta capital, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e a consumo de terceiros, 05 (cinco) pinos de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa prévia por meio de defensor público.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha de acusação e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, já que postulou pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

Ouvido em juízo, o réu confessou parcialmente a imputação que lhe é feita, aduzindo que realmente se encontrava na posse de cinco pinos de cocaína, mas que se destinavam a seu uso próprio.

E as demais provas produzidas mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Realmente, o policial militar Valdinei Juventino da Silva afirmou ao magistrado que, "Como faz muito tempo, leu os arquivos e não tem qualquer lembrança dos fatos".

E essa foi toda a prova oral produzida pela acusação durante a instrução processual, que não revela a autoria de forma satisfatória.

Realmente, foi ouvida uma única testemunha de acusação, que não mais se recordava dos fatos narrados na denúncia.

E há respeitável entendimento jurisprudencial no sentido de que a parcial confissão judicial do acusado, por si só, não pode embasar um decreto condenatório.

Ademais, diante do vago relato feito pela única testemunha de acusação ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 123/125, que atestou consistir o objeto apreendido em "Cocaína", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER RENAN DE CASTRO LOPES, Rg. nº 58.415.130-SSP/SP, filho de Daniel Lopes de Oliveira e Maria Rosely Luz de Castro, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de restituição ao denunciado dos R\$ 20,00 (vinte reais) apreendidos em seu poder (fls. 11).

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito